第07讲 理财规划中的法律法规（三）

第二节 理财规划中的法律法规

五、个人独资企业法和合伙企业法

（一）个人独资企业法

• 1.个人独资企业的设立与运营

（1）个人独资企业是按照《个人独资企业法》在中国境内设立的，由一个自然人投资，**财产为投资个人所有**，投资人以其个人财产对企业债务承担**无限责任**的经营实体。

（2）设立个人独资企业应当具备下列条件：

①投资人为一个自然人;

②有合法的企业名称;

③有投资人申报的出资;

④有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件;

⑤有必要的从业人员。

（3）个人独资企业投资人在申请企业设立登记时**明确以其家庭共有财产作为个人出资的，应当依法以家庭共有财产对企业债务承担无限责任**。

（4）个人独资企业投资人可以自行管理企业事务，也可以委托或者聘用其他具有民事行为能力的人负责企业的事务管理。

投资人委托或者聘用他人管理个人独资企业事务，应当与受托人或者被聘用的人签订**书面合同，明确委托的具体内容和授予的权利范围**。

受托人或者被聘用的人员应当履行诚信、勤勉义务，按照与投资人签订的合同负责个人独资企业的事务管理。

投资人对受托人或者被聘用的人员职权的限制，不得对抗善意第三人。

• 2. 个人独资企业的解散与清算

（1）个人独资企业解散，由投资人自行清算或者由债权人申请人民法院指定清算人进行清算。

投资人**自行清算**的，应当在**清算前十五日内书面通知**债权人，无法通知的，应当予以**公告**。

债权人应当在接到通知之日起**三十日内**，未接到通知的应当在**公告之日起六十日内**，向投资人申报其债权。

（2）个人独资企业**解散后**，原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应**承担偿还责任**，但债权人在**五年内未向债务人提出偿债请求的，该责任消灭**。

（3）个人独资企业解散的，财产应当按照下列顺序清偿：

1．所欠职工工资和社会保险费用；

2．所欠税款；

3．其他债务。

（4）清算期间，个人独资企业不得开展与清算目的无关的经营活动。

在按前条规定清偿债务前，投资人不得转移、隐匿财产。

（5）个人独资企业财产不足以清偿债务的，**投资人应当以其个人的其他财产予以清偿**。

（二）合伙企业法

合伙企业，是指自然人、法人和其他组织依照本法在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业。

普通合伙企业由普通合伙人组成，合伙人对合伙企业债务承担**无限连带责任**。

有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，**普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任**，有限合伙人以其**认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任**。

• 1．普通合伙企业

（1）设立合伙企业，应当具备下列条件：

①有二个以上合伙人。合伙人为自然人的，应当具有完全民事行为能力；

②有书面合伙协议；

（更多资料+VX：9579293）

③有合伙人认缴或者实际缴付的出资；
④有合伙企业的名称和生产经营场所；
⑤法律、行政法规规定的其他条件。
（2） 合伙人可以用**货币、实物、知识产权、土地使用权**或者**其他财产权利**出资，也可以用**劳务**出资。

合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，需要评估作价的，可以由全体合伙人协商确定，也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估。

合伙人以劳务出资的，其评估办法由全体合伙人协商确定，并在合伙协议中载明。

（3）合伙人应当按照合伙协议约定的出资方式、数额和缴付期限，履行出资义务。

以**非货币财产出资**的，依照法律、行政法规的规定，需要办理财产权转移手续的，应当依法办理。

（4） 除合伙协议另有约定外，合伙人向合伙人**以外的人**转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经**其他合伙人一致同意**。

合伙人**之间**转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当**通知**其他合伙人。

（5）合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，**其他合伙人有优先购买权**；但是，合伙协议另有约定的除外。

（6）合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人，依照本法和修改后的合伙协议享有权利，履行义务。

（7）合伙人以其在合伙企业中的财产份额**出质**的，须经**其他合伙人一致同意**；未经其他合伙人一致同意，其**行为无效**，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任。

（8）合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，对该合伙人在合伙企业中的财产份额享有合法继承权的**继承人，按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意**，从继承开始之日起，取得该合伙企业的合伙人资格。

有下列情形之一的，合伙企业应当向合伙人的继承人退还被继承合伙人的财产份额：
①继承人不愿意成为合伙人；
②法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格，而该继承人未取得该资格；
③合伙协议约定不能成为合伙人的其他情形。

合伙人的继承人为**无民事行为能力人**或者**限制**民事行为能力人的，经全体合伙人**一致同意**，可以依法**成为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业**。

全体合伙人未能一致同意的，合伙企业应当将被继承合伙人的财产份额退还该继承人。

（9）合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业造成的损失负有赔偿责任的，相应扣减其应当赔偿的数额。

退伙时有未了结的合伙企业事务的，待该事务了结后进行结算。

（10） 退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由**合伙协议约定或者由全体合伙人决定，可以退还货币，也可以退还实物**。

• 2．有限合伙企业

（1）有限合伙企业由**二个以上五十个以下**合伙人设立；但是，法律另有规定的除外。有限合伙企业**至少应当有一个普通合伙人**。

（2）有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的**财产份额出质**；但是，合伙协议另有约定的除外。

（3） 有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人**以外的人转让**其在有限合伙企业中的财产份额，但应当**提前三十日通知**其他合伙人。

（4）有限合伙人的**自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的**，该合伙人可以以其从有限合伙企业中分取的收益用于清偿；债权人也可以依法请求人民法院强制执行该合伙人在有限合伙企业中的财产份额用于清偿。

人民法院强制执行有限合伙人的财产份额时，应当通知全体合伙人。在同等条件下，**其他合伙人有优先购买权**。

（5）有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务，以其**退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任**。

（更多资料+VX：9579293）

【2021真题】根据《个人独资企业法》，下列说法错误的是（　　）。

A．投资人自行清算的，应当在清算前十五个工作日内口头或书面通知债权人。

B．个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。

C．个人独资企业解散的，应优先清偿所欠职工工资和社会保险费用。

D．投资人以家庭共有财产作为个人出资的，应以家庭共有财产对企业债务承担无限责任。

【答案】A

【解析】投资人自行清算的，应当在清算前十五日内书面通知债权人，无法通知的，应当予以公告。

（更多资料+VX：9579293）